

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

פ/25/3434

הצעת חוק העונשין (תיקון – העלבת חייל והפרעה לחייל במילוי תפקידו), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 275 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 275 –

(1) בכותרת השוליים, אחרי "לשוטר" יבוא "או לחייל".

(2) בכל מקום, אחרי "לשוטר" יבוא "או לחייל".

2. בסעיף 275א לחוק העיקרי, במקום "או לעבר כלי רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו" יבוא "לעבר כלי רכב משטרתי או לעבר חייל, במטרה להפריע לשוטר או לחייל, לפי העניין, במילוי תפקידם כחוק או במטרה להכשילם".

3. הוספת סעיף 288ב אחרי סעיף 288א לחוק העיקרי יבוא:

"העלבת חייל 288ב. המעליב בתנועות, במלים או במעשים חייל, כשהוא ממלא תפקידו או בנוגע למילוי תפקידו, דינו – מאסר ששה חדשים."

דבר ה ס בר

בחוק העונשין, התשל"ז–1977 יש מספר עבירות העוסקות בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו. לאור ההערכה שאנו רוכשים לחיילנו הגיבורים העושים לילות כימים למען ביטחון מדינת ישראל, ראוי שעבירות אלו יחולו גם על הפרעה לחייל במילוי תפקידו. לפיכך מוצע להחיל את עבירות ההפרעה לשוטר במילוי תפקידו, גם על להפרעה לחייל במילוי תפקידו, וכן להוסיף עבירה הנוגעת להעלבת חייל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח תשל"ז, עמ' 226.

ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)